

	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 44 Operaciones con menores Subcapítulo 44.2 Operaciones	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 16/julio/2019
		Fecha de Revisión 16/julio/2019
		La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 44.2.2 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).

44.2.2 PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN

El personal perteneciente a la Subsecretaría registrará su actuar de acuerdo a lo siguiente:

- Si se determina la presunta participación de un menor en una falta administrativa (comportamiento no delictivo), este será remitido a la oficialía calificadora y se procederá a informar al padre o tutor, a efecto de ser amonestados y apercibidos para que corrijan la conducta del menor. En caso de que la acción sea constitutiva de delito, será presentado ante el Ministerio Público para que este determine lo procedente y dé lugar a la citación de padres, tutores o personas de confianza del implicado.
- Desde el momento de su detención se asegurará que los menores permanezcan en lugares distintos a los adultos. Así mismo, si el menor se presume lesionado o en riesgo de sufrir una lesión, se le deberá brindar atención inmediata.
- En la Subsecretaría de Policía Estatal se garantiza la protección de los derechos del menor en las detenciones efectuadas por sus elementos. Para regular la detención de los menores, se siguen los lineamientos contenidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual es de observancia general en México.

En la organización se deberá contar con programas de formación básica y actualización permanente respecto al trato con las personas sujetas a esta la ley antes mencionada, salvaguardando en todo momento los principios del interés superior de la niñez.

- Por otro lado, todo menor de quien se presuma participación en la comisión de un hecho constitutivo de delito, deberá ser presentado inmediatamente ante el Ministerio Público o el Juez de Control especializados dentro de los plazos que establece la ley (excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente), garantizando sus derechos y seguridad. Previa valoración y certificación médica se procederá a dar continuidad a las diligencias correspondientes, anteponiendo sobre todo el interés superior del menor.



La privación de la libertad se utilizará como medida extrema y excepcional, sólo se podrán imponer a menores que rebasen los catorce años, por los hechos constitutivos de delito que la ley señala, por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda.

Los elementos pertenecientes a la Subsecretaría de Policía Estatal que intervengan en la detención de alguna persona menor de edad deberán:

- Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;
- Abstenerse de esposar a los menores detenidos, a menos que exista un riesgo real, inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para sí o para otros;
- Hacer uso razonable de la fuerza, únicamente en caso de extrema necesidad, y hacerlo de manera legítima, proporcional, gradual y oportuna;
- Permitir que el menor detenido sea acompañado por quienes ejercen la patria potestad, tutela o por una persona de su confianza;
- Realizar inmediatamente el registro de la detención;
- Informar al menor la causa de su detención y los derechos que le reconocen los ordenamientos aplicables; y
- Poner al menor, inmediatamente y sin demora, a la disposición del Agente del Ministerio Público Especializado.

El procedimiento será el mismo con base en la directiva, lo que si cambiará es el lenguaje, el uso de la fuerza y los procedimientos de conducción con base en la edad del implicado, la cantidad y el riesgo potencial que pudiese representar, protegiendo en todo tiempo la identidad del mismo y las garantías jurídicas que a este amparen.

Los elementos policiales por ningún motivo podrán exhibir o exponer públicamente a los menores, ni publicar o divulgar grabación, filmación, imagen o cualquier otra información relacionada con los mismos.

- e) No aplica, ya que la notificación a los padres o tutores siempre será a cargo de la representación social (Ministerio Público, Juez, Trabajador Social), nunca por el policía uniformado.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM